3 ثانوي · القانون · تسيير واقتصاد · الوحدة 4: قانون العمل · الدرس 2

حقوق العامل وواجباته

الهدف: أن تعدّد الحقوق الأساسية للعامل وواجباته المهنية، وأن تربط بينها وبين التزامات المستخدِم في علاقة العمل.

الفكرة في سطرين: علاقة العمل علاقة تبادلية: ما هو حق للعامل يقابله التزام على المستخدِم، وما هو واجب على العامل يقابله حق للمستخدِم. والإخلال بالواجبات قد يؤدي إلى عقوبات تأديبية.



الشكل 1: الحقوق والواجبات كفّتان متوازنتان في علاقة العمل.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الحق في الأجر:** مقابل العمل المؤدّى، ويُدفع بانتظام، ولا يجوز أن يقل عن **الأجر الوطني الأدنى المضمون**، مع مبدأ المساواة في الأجر لعمل متساوٍ.
2. **الحق في الراحة:** المدة القانونية الأسبوعية للعمل 40 ساعة، مع يوم راحة أسبوعية كاملة، والراحة في أيام الأعياد المدفوعة الأجر.
3. **العطلة السنوية:** مدفوعة الأجر، وتُحسب بيومين ونصف عن كل شهر عمل، أي 30 يوماً عن سنة كاملة.
4. **الحقوق الجماعية:** ممارسة الحق النقابي، والتفاوض الجماعي، والمشاركة في الهيئة المستخدِمة، واللجوء إلى الإضراب وفق الشروط القانونية.
5. **الحماية الاجتماعية:** الضمان الاجتماعي والتقاعد، والوقاية الصحية والأمن وطب العمل، وعدم التمييز.
6. **واجبات العامل:** أداء العمل بأقصى ما لديه من قدرات، واحترام النظام الداخلي وأوامر المسؤولين، وعدم إفشاء **السر المهني**، وعدم منافسة المستخدِم، والمشاركة في التكوين.
7. **الجزاء:** الإخلال بالواجبات يعرّض العامل لعقوبات تأديبية بحسب درجة الخطأ وفق النظام الداخلي.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. عامل اشتغل 8 أشهر كاملة. **الحل:** حقه في العطلة 20 = 2.5 × 8 يوماً مدفوعة الأجر.
2. موظف في مخبر أدوية يسرّب تركيبة منتج لشركة منافسة. **الحل:** إخلال بواجب السر المهني وعدم المنافسة، يعرّضه لعقوبة تأديبية قد تصل إلى التسريح.
3. عاملة تتقاضى أجراً أقل من زميلها في المنصب نفسه وبالمردود نفسه. **الحل:** خرق لمبدأ المساواة في الأجر وعدم التمييز.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- حساب العطلة السنوية بيوم واحد عن كل شهر بدل يومين ونصف.
- عرض الحقوق دون ربطها بالتزامات المستخدِم المقابلة.
- اعتبار الإضراب حقاً مطلقاً دون شروط.
- الخلط بين واجب السر المهني وواجب عدم المنافسة.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- حق العامل = التزام على المستخدِم، والعكس صحيح.
- 40 ساعة أسبوعياً ويوم راحة كامل.
- العطلة: 2.5 يوم عن كل شهر = 30 يوماً سنوياً.
- الواجبات: عناية، انضباط، سر مهني، عدم منافسة.

madrasadz.com مدرسة ديزاد